



PUTUSAN

Nomor 9798 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Para Anak, telah memutus perkara Para Anak:

- I. Nama : [REDACTED];
Tempat Lahir : [REDACTED];
Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun/[REDACTED];
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : [REDACTED];
[REDACTED];
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
- II. Nama : [REDACTED];
Tempat Lahir : [REDACTED];
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/[REDACTED];
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : [REDACTED];
[REDACTED];
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Para Anak tersebut tidak ditahan;

Para Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Para Anak diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 9798 K/Pid.Sus/2025



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Para Anak diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara tanggal 26 Mei 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] dan [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap Anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak [REDACTED] dan [REDACTED] masing-masing dengan hukuman 2 (dua) tahun di LPKA Gorontalo dan pidana pelatihan kerja pengganti denda selama 6 (enam) bulan di LKS [REDACTED];

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 9798 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar Anak [REDACTED] dan [REDACTED] ditempatkan di LPKA Gorontalo;
4. Membebaskan kepada Anak [REDACTED] dan [REDACTED] untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lbo tanggal 24 Juni 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I. [REDACTED] dan Anak II. [REDACTED] tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak I. [REDACTED] dan Anak II. [REDACTED] tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo, serta pelatihan kerja masing-masing selama 6 (enam) bulan di LPKS [REDACTED], dengan tetap memperhatikan pendidikan Para Anak;
3. Memerintahkan Para Anak untuk ditahan;
4. Membebaskan kepada Para Anak biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2025/PT GTO tanggal 28 Juli 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Anak tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lbo tanggal 24 Juni 2025 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 9798 K/Pid.Sus/2025



3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Anak dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lbo *juncto* Nomor 2/PID.SUS-Anak/2025/PT GTO yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Limboto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2025, Penasihat Hukum Para Anak mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Agustus 2025 dari Penasihat Hukum Para Anak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2025 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 11 Agustus 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut telah diberitahukan kepada Para Anak pada tanggal 30 Juli 2025 dan Para Anak tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Agustus 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 11 Agustus 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Para Anak tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Anak dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Anak tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Para Anak pada pokoknya memohon untuk dibebaskan dari seluruh dakwaan;
- Bahwa alasan kasasi Para Anak tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *judex facti* telah mengadili Para Anak dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;



- Bahwa menurut keterangan para saksi serta keterangan Para Anak dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta bahwa awalnya Anak Korban hendak menuju ke rumah ibunya di tempat wisata pemandian yang beralamat di [REDACTED] bersama dengan Sdr. [REDACTED] berboncengan menggunakan sepeda motor, namun Anak Korban diturunkan karena Anak Korban tidak mau dicium Sdr. [REDACTED];
- Bahwa selanjutnya Anak Korban menghubungi Anak II meminta untuk menjemput Anak Korban, namun yang datang adalah Anak I dan meminta Anak Korban untuk naik ke atas sepeda motor, setelah itu Anak I dan Anak Korban pergi menjemput Anak II, kemudian Para Anak mengajak Anak Korban untuk bersembunyi di belakang tembok Kantor Bupati dengan alasan sedang dicari orang, lalu mengajak Anak Korban pergi ke rumah paman dari salah satu Anak yang beralamat di [REDACTED] dan akan mengantarkan Anak Korban pulang jika keadaan sudah aman;
- Bahwa setelah itu, Para Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam rumah yang ternyata tidak berpenghuni sehingga Anak Korban memutuskan untuk keluar, namun pintu rumah tersebut telah dikunci oleh Anak I dan menarik paksa tangan Anak Korban masuk ke dalam sebuah kamar, saat itu Anak Korban sempat melawan namun Anak I terus menarik tangan Anak Korban dan mendorong tubuh Anak Korban hingga terjatuh dan kepala Anak Korban terbentur di dinding kamar sehingga Anak Korban merasa pusing. Saat Anak Korban mencoba berdiri, Anak I kembali mendorong Anak Korban sampai terbaring di lantai, kemudian Anak I langsung membuka seluruh pakaian yang dikenakan Anak Korban dan Anak I membuka baju dan celana yang dikenakannya, setelah itu Anak I mencium bibir dan payudara Anak Korban secara berulang kali, kemudian Anak I menyetubuhi Anak Korban. Selanjutnya Anak II menyetubuhi Anak Korban, lalu Anak I kembali masuk dan menyetubuhi Anak Korban yang sudah lemas lalu

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 9798 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak I memakaikan kembali baju Anak Korban dan Anak II memberikan Anak Korban segelas air minum, namun Anak Korban tidak sadarkan diri;

- Bahwa kemudian Anak Korban sadar setelah berada di kamar Saksi [REDACTED], dan saat Saksi [REDACTED] bertanya mengenai kejadian yang dialami Anak Korban, Anak I memberikan kode agar jangan menceritakan apa yang terjadi dan justru Anak I yang menjawab bahwa Anak Korban meminta tolong untuk diantarkan ke rumah ayahnya, akan tetapi tiba-tiba di jalan Anak Korban kerasukan;
- Bahwa Anak Korban lahir di [REDACTED] pada tanggal [REDACTED] sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED];
- Bahwa berdasarkan *visum et repertum* Nomor [REDACTED] dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban bahwa selaput hymen tak intak, luka robekan lama hampir di setiap liang vagina dan tampak leukorhea, berwarna dan berbau;
- Bahwa akibat perbuatan Para Anak, Anak Korban mengalami rasa takut dan putus sekolah di bangku kelas XI Sekolah Menengah Atas [REDACTED] sebagaimana Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Persetubuhan Anak di Bawah Umur oleh Dinas Sosial [REDACTED] Januari 2024;
- Bahwa dengan demikian perbuatan Para Anak telah memenuhi unsur pidana Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Anak sudah tepat dan sesuai dengan kesalahan Para Anak. Lagipula alasan kasasi Para Anak selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 9798 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penghargaan tentang suatu kenyataan yang mana alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Anak dipidana, maka masing-masing Anak dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Anak I. [REDACTED] dan Anak II. [REDACTED] tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **15 September 2025** oleh **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Anak.

Panitera Pengganti,
t.t.d./
Dr. Carolina, S.H., M.H.

Hakim Kasasi Anak,
t.t.d./
Sigid Triyono, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus
t.t.d./
Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 9798 K/Pid.Sus/2025